

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 02-07-2025 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-009370.989.25-3

Representante: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda.

Representada: Prefeitura Municipal de Angatuba

Assunto: Cautelar em Procedimento de Contratação em face do edital do Pregão Eletrônico nº 008/2025, do tipo menor preço por lote, que tem por objeto o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para diversas secretarias municipais.

Responsável: Nicolás Basile Rochel (Prefeito)

Advogado cadastrado no e-TCESP: Leonardo Furquim de Faria (OAB/SP Nº 307.731).

=====

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.1 Trata-se de **cautelar em procedimento de contratação** no âmbito do edital do Pregão Eletrônico nº 008/2025, do tipo menor preço por lote, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA**, que tem por objeto o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para diversas secretarias municipais.

1.2 Insurgiu-se a **REPRESENTANTE**, inicialmente, contra as características nutricionais solicitadas para os itens amido de milho, arroz agulhinha, cacau em pó, chocolate em pó, extrato de tomate, farinha de milho

amarela, farinha de trigo, feijão carioca e leite em pó, as quais nem mesmo marcas reconhecidas no mercado podem atender.

Além disso, anotou que o descritivo dos patês de atum e de frango é exclusivo da marca Cellier, bem assim que o dos biscoitos doce tipo “maria de aveia e mel” e de chocolate referem-se exclusivamente àqueles fabricados pela empresa Mosmann Alimentos, sem equivalente no mercado.

Pontuou, ainda, que os específicos ingredientes requisitados para o item macarrão integral tipo fusilli “torna o cumprimento de todos os requisitos praticamente impossível ou, na melhor das hipóteses, restrito a uma marca, no caso, a “Sabor Integral” da fabricante SOCOM ALIMENTOS”.

Outrossim, queixou-se da composição dos lotes, que entende englobar produtos não correlatos, dentre os quais destaca:

- LOTE 01

“Os produtos não são correlatos pelo fato de alguns serem “alimentos com informações nutricionais taxativas e direcionado para um único fabricante”, outros “alimentos formulados”, outros “alimentos para dietas dietorápicas específicas”, enquanto outros produtos são de natureza “comum” para dietas sem restrições”.

- LOTE 02

“Os produtos não são correlatos pelo fato de alguns serem “alimentos com informações nutricionais taxativas e direcionado para um único fabricante”, outros “alimentos integrais”, outros “alimentos para fins especiais”, enquanto outros produtos são de natureza “comum” para dietas sem restrições”.

- LOTE 03

“Os produtos não são correlatos pelo fato de alguns serem “alimentos para fins especiais”, enquanto outros produtos são de natureza “comum” para dietas sem restrições”.

Entendeu, por isso, que o objeto deveria ser segregado em lotes com artigos assemelhados, ou, ainda, licitados pelo menor preço unitário.

1.3 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi liminarmente concedida e referendada por este E. Plenário.

1.4 Regularmente notificada, a **Administração** suscitou, em preliminar, que a Representante deveria ter acionado a primeira e a segunda linhas de defesa no âmbito do próprio órgão/entidade, antes de provocar a atuação direta desta Corte, nos termos do artigo 169 da Lei nº 14.133/21.

A seu ver, a conduta da Representante evidencia a utilização indevida dos mecanismos institucionais de controle, com possível intuito de tumultuar o certame e atender a interesses particulares.

Prosseguiu aduzindo que as especificações nutricionais são necessárias para garantir a qualidade e segurança dos alimentos, especialmente para políticas públicas sensíveis como alimentação escolar.

Afirmou, ainda, que as especificações foram formuladas com margens de tolerância para permitir ampla competição e não direcionam o certame a marcas específicas.

Defendeu a modelagem do objeto licitado, com julgamento pelo menor preço por lote, por ser legal e vantajosa, pois otimiza a gestão contratual e logística, e gera economia de escala. Acrescentou que os produtos licitados são afins e amplamente comercializados, não havendo aglutinação indevida.

1.5 O **Ministério Público de Contas** pronunciou-se pela procedência parcial das impugnações.

De plano, expôs que, em pesquisa acerca das especificações técnicas questionadas, “não localizou uma diversidade de marcas/produtos que atendessem a totalidade dos parâmetros fixados no texto convocatório para os itens mencionados pelo representante”.

Desta forma, concluiu pela necessidade de a Administração adequar a descrição dos itens questionados às características usais no mercado.

De outro lado, não constatou inadequações nos lotes, pois compostos por itens de um mesmo segmento de mercado e condições compatíveis de armazenamento e transporte.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A Prefeitura Municipal de Angatuba pretende registrar preços para a aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para diversas secretarias municipais.

No entanto, o instrumento convocatório merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação de regência e à jurisprudência desta Corte.

2.2 Quanto à preliminar arguida, recorro que, embora seja de todo recomendável prévio pedido de esclarecimentos e/ou impugnação administrativa ao edital, nos termos dos incisos I e II do artigo 169 da Lei nº 14.133/21, a ausência destas linhas de defesa não obsta o exercício da faculdade prevista no subsequente inciso III, fundamento da representação ora em exame.

Sobre o tema, oportuno destacar trecho do voto proferido pelo e. Conselheiro MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI, nos autos do processo TC-022651.989.23-8, em sessão plenária de 07-02-2024, que tratou de situação análoga:

“A princípio, insta registrar que, ao menos por ora, ausente motivo para concluir que a previsão contida no art. 169 da Nova Lei de Licitações indica ordem de prejudicialidade para acionamento, por qualquer interessado, pessoa física ou jurídica, da primeira e da segunda linhas de defesa das contratações públicas antes do encaminhamento de representações ao Tribunal de Contas (terceira linha de defesa).

Com efeito, ao que parece, o dispositivo apenas segmenta, em consonância com as exigências de segregação de funções e gestão

por competências (arts. 5º e 7º, Lei nº 14.133/2021), atribuições estampadas no art. 70 da CF/88, estabelecendo verdadeiro sistema articulado, contínuo e permanente de controle das contratações públicas, com desempenho paralelo e concomitante, de acordo com a esfera de atuação, de servidores, empregados públicos, agentes de licitação, autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade, unidades de assessoramento jurídico, controle interno do órgão licitante e Tribunal de Contas, com a finalidade de estabelecer gestão de riscos e fiscalização preventiva e posterior, para saneamento de irregularidades e apuração de infrações administrativas.”

2.3 Dito isso, procede a crítica ao excesso de especificações técnicas dos itens questionados.

Embora a Representada afirme que o “mercado dispõe de empresas aptas a fornecer o objeto licitado nos exatos moldes descritos pelo Edital”, pois as especificações “foram formuladas com margens de tolerância”; deixou de comprovar a existência de diversas marcas que atendessem a integra das exigências.

Aliás, pesquisa feita no âmbito do MPC “não localizou uma diversidade de marcas/produtos que atendessem a totalidade dos parâmetros fixados no texto convocatório para os itens mencionados pelo representante”, mesmo com a margem de tolerância.

Assim, apesar da afirmação da Representada de que foram fixadas “variações aceitáveis nas tabelas nutricionais”, o conjunto de características requisitadas excede ao usual de mercado.

Impende ressaltar que, a despeito da possibilidade de a Administração, no exercício de sua competência discricionária, buscar a aquisição de produtos de melhor qualidade, sendo-lhe facultado indicar as especificações desejadas, estas devem se limitar à descrição das características mínimas necessárias para identificar o produto ou serviço, de forma a facilitar sua busca no mercado, garantindo a competitividade do certame.

Assim, devem ser revistas as descrições dos produtos licitados, as quais devem apontar apenas características mínimas necessárias à sua identificação, estabelecendo margem de aceitabilidade para os valores

nutricionais nomeados, conforme as especificações usualmente adotadas pelas diversas marcas existentes no mercado.

2.4 Quanto ao fracionamento do objeto, insta registrar que a jurisprudência majoritária da Casa tende a afirmar a possibilidade de reunião de produtos em lotes, desde que possuam características afins.

A medida viabilizaria, assim, expandir o universo de licitantes interessados, para abarcar pequenos e grandes fabricantes, atacadistas e varejistas.

Não obstante, necessário sopesar também a economicidade da contratação e o ganho de escala que a aquisição conjunta pode gerar.

Aliás, a Nova Lei de Licitações dispõe expressamente no seu artigo 40, § 1º, inciso I, que o parcelamento do objeto não será adotado quando “a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor”.

No caso, com o MPC, observo que os lotes “são formados por itens fornecidos por um mesmo ramo de mercado e com condições de armazenamento e transporte compatíveis: - **Lote 1:** Produtos de prateleira, em sua maioria pertencentes à cesta básica de alimentos (arroz, açúcar, azeite, feijão, farinha, achocolatado, extrato de tomate, leite em pó, etc.), cuja reunião é admitida por esta Corte (vide TC-013312.989.20-5, 010614.989.21-8, entre outros); - **Lote 2:** Biscoitos integrais e/ou sem lactose, macarrão integral e outros tipos de massa; - **Lote 3:** Margarina e Requeijão (refrigerados); - **Lote 4:** Fórmula infantil”.

Nesta toda, considero que os lotes ora licitados são compostos por itens com razoável afinidade entre si, não prejudicando a competitividade do torneio.

2.5 Posto isto, circunscrito aos aspectos analisados, considero **parcialmente procedentes** as impugnações, determinando que a Administração, caso pretenda prosseguir com o certame, adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial para

reavaliar a descrição dos itens licitados, limitando-a às características mínimas necessárias à identificação dos produtos, conforme as especificações das diversas marcas existentes no mercado, sem descer a minúcias não padronizadas ou não essenciais.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 02 de julho de 2025.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
CONSELHEIRO